

1502863-65.2021.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... que os agora imputados, como é notório. Aliás, o tráfico e a associação para o tráfico permitem que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram "coragem" para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio e a associação para sua prática fazem campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1502863-65.2021.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502863-65.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2194907/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 19127277 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 1176/21/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2194907 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2194907 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 1176/21/711 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valter Siqueira Dias e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

VALTER SIQUEIRA DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, ambos combinados com artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 4,3 g, tudo sem autorização legal e regulamentar.

Consta, também, dos inclusos autos, VALTER SIQUEIRA DIAS e TALITA DA SILVA,

qualificados nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios, portaram e ocultaram uma pistola 9mm, marca G2C, numeração ABK046363; e um revólver, marca Ruger, calibre 357, numeração 155-42394, além de um coldre e 16 (dezesseis) cartuchos, calibre 38, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante de Valter Siqueira Dias foi convertida em preventiva (fls. 119/123).

As defesas foram apresentadas (fls. 213/216 e 271/273).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e aquela arrolada pela defesa de Valter. Não foram arroladas testemunhas pela defesa de Talita. Os acusados foram interrogados.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto as defesas requereram a absolvição dos acusados, além de outras teses defensivas subsidiárias.

É o RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

No mérito, a ação penal merece ser julgada procedente em parte.

No mérito propriamente dito, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 16/18), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 22/25), pelo documento (fls. 69/70), pelo exame químico-toxicológico definitivo (fls. 152/154), pelo laudo pericial em aparelho celular (fls. 169/173), pelo laudo pericial em arma de fogo (fls. 235/242), pelo exame de confronto balístico (fls. 288/299), e pela prova oral produzida.

A autoria é inconteste.

Antes de passarmos à oitiva das testemunhas de acusação, convém esclarecer que a prova testemunhal da defesa está preclusa, vez que não foram arroladas no momento oportuno, no caso, na defesa prévia (art. 396-A do Código de Processo Penal), e por isso deixo de realizar as suas oitivas.

A testemunha de acusação, Paulo César Serantoni, disse que efetuava patrulhamento quando avistou os réus juntamente com Danilo De Assis Hipolito, todos conhecidos nos meios policiais. Valter, ao notar a aproximação da viatura, sacou um objeto da cintura e repassou para Talita que correu para a residência de Danilo. Na mesma oportunidade, Valter dispensou um invólucro de plástico. Talita foi surpreendida dispensando objetos na lixeira do banheiro. Constatou tratar-se de um revólver calibre .357, devidamente municiado, uma pistola calibre .9mm, desmuniada, bem como 16 munições, calibre .38, intactas. Talita informou que recebeu os objetos de Valter para que os escondesse da abordagem. Valter portava R\$ 400,00, e ao verificar o invólucro por ele dispensado, viu tratar-se de 04 porções de "crack". Valter admitiu informalmente a propriedade das drogas e sua destinação ao tráfico, além disso, assumiu também a propriedade do revólver calibre .357 e munições, nada esclarecendo sobre a pistola 9mm.

A testemunha de acusação, Rodrigo Leandro Ferreira de Souza, disse que efetuava patrulhamento quando avistou os réus juntamente com Danilo De Assis Hipolito, todos conhecidos nos meios policiais. Valter, ao notar a aproximação da viatura, sacou um objeto da cintura e repassou para Talita que correu para a residência de Danilo. Na mesma oportunidade, Valter dispensou um invólucro de plástico. Talita foi surpreendida dispensando objetos na lixeira do banheiro. Constatou tratar-se de um revólver calibre .357, devidamente municiado, uma pistola calibre .9mm, desmuniada, bem como 16 munições, calibre .38, intactas. Talita informou que recebeu os objetos de Valter para que os escondesse da abordagem. Valter portava R\$ 400,00, e ao verificar o invólucro por ele dispensado, viu tratar-se de 04 porções de "crack". Valter admitiu informalmente a propriedade das drogas e sua destinação ao tráfico, além disso, assumiu também a propriedade do revólver calibre .357 e munições, nada esclarecendo sobre a pistola 9mm.

A testemunha arrolada pela defesa de Valter, Thauany Eite Ribeiro, disse que é

filha da ré Talita. Esclareceu que a genitora faz uso de entorpecente (crack) há mais de vinte anos. Presenciou a mãe entregando dinheiro para que Valter comprasse entorpecente para ela. O réu não era o fornecedor de drogas. Talita lhe disse que ficou nervosa e acabou dizendo que comprava drogas de Valter, mas, na verdade, os dois usavam juntos.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o réu negou a traficância. Disse que o revólver .357 foi escondido na lixeira por Talita. A pistola 9mm foi encontrada debaixo da estante de TV. Chegou a dizer para Talita entrar na casa e esconder o revólver.

Interrogado perante a Autoridade Policial, a ré estava no local para usar drogas e que não sabia das armas. Sabia apenas que Valter tinha a armas.

Contudo, em que pese a versão do réu, a prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga e a arma estavam efetivamente em poder dele e o entorpecente se destinava ao tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso.

Ainda, nunca é demais lembrar que o testemunho policial goza de credibilidade tanto quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito quando prestassem conta de suas diligências. Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF 1ª T. HC87.662/PE Rel. Min. Carlos Britto j. 05.09.2006 DJU 16.02.2007LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338).Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF 2ª T. HC 77.565/SP Rel. Min. Néri da Silveira j. 29.09.1998DJU 02.02.2007, p. 74).

Outrossim, a título de argumentação, como bem destaca o seguinte julgado, a denúncia anônima representa importante instrumento no combate ao tráfico de drogas:"(...) No tocante à delação anônima, não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime. Essa, inclusive, é a razão pela qual os órgãos de Segurança Pública mantêm um serviço para colher esses comunicados, conhecido popularmente como 'disque-denúncia'. Assim, não há ilegalidade na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. (...) Ademais, in casu, a delação anônima culminou com a elucidação dos fatos, não podendo ser taxada de mendaz ou infundada" (TJSP- 4ª Câmara de Direito Criminal- Ap0002118-10.2015.8.26.0620/Taquarituba - Rel. Des. Camilo Léllis - j. 09.08.2016).

Neste sentido, toda a prova judicial, corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, a condenação do réu é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminoso, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal. Tanto é que, em situações praticamente idênticas às dos autos, decidiu-se:

"MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga- maconha e cocaína. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...)" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0001689-65.2015.8.26.0160/Descalvado - Rel. Des. Lauro Mens de Mello - j. 24.05.2017); "Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', § 4º da Lei 11.343/06) - Recurso defensivo - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Busca e apreensão realizada em sua residência não foi precedida de ordem judicial - Inocorrência - Delito permanente - Prescindível o mandando de busca e apreensão na prisão em flagrante - Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada. Mérito - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão de 144 invólucros plásticos de cocaína, pesando 34,78g e a quantia de R\$ 80,00, em posse do acusado - Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Desclassificação da conduta imputada ao agente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - A quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias fáticas do delito, revelam a traficância. Dosimetria - A pena fixada não merece qualquer tipo de reparo - Regime fechado de rigor - Trata-se de crime hediondo, em que há a necessidade de maior repressão criminal. Recurso improvido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0034755-05.2014.8.26.0602/Sorocaba - Rel. Des. Salles Abreu - j. 04.11.2015). Ademais, pelo meu entender, não há como ignorar, que a arma estivesse sendo portada pelo denunciado Valter.

Todos os elementos colhidos nos autos apontam, assim, para a responsabilidade criminal do acusado Valter como incurso no art. 14, "caput", da Lei 10.826/03, já que, inegavelmente, portou e ocultou uma pistola 9mm, marca G2C, numeração ABK046363, além de um revólver, marca Ruger, calibre 357, numeração 155-42394, bem como um coldre e 16 (dezesseis) cartuchos, calibre 38, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No que tange à corré Talita sua autoria não ficou demonstrada, motivo pelo qual sua absolvição é de rigor.

Caracterizado, portanto, a traficância, bem como o porte e a ocultação das armas de fogo e cartuchos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo réu Valter. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, diante dos maus antecedentes ostentado pelo acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6, perfazendo uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06; e 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Observo que o réu é reincidente (fls. 78), motivo pelo qual agravo a pena até aqui encontrada em 1/6, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06; e 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Observo, ainda, que o crime foi cometido durante período pandêmico, o que permite considerar tal circunstância na presente fase, motivo pelo qual agravo a pena até aqui encontrada em 1/6, perfazendo 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06; e 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e 12 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Por fim, na terceira fase de dosimetria da pena, entendo não ser possível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista

que as provas carreadas aos autos demonstraram que o réu pautou sua vida pela prática delituosa, o que afasta a aplicação do redutor legal.

A minguia de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas, pois, suficiente para a punição e consentânea com a capacidade econômica do réu.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, cabe aqui uma observação.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM AGRAVO nº 1.052.700/MG, Rel. MIN. EDSON FACHIN, estabeleceu, para os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, que "É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal".

Assim, atentando-se aos parâmetros estabelecidos no art. 33 da Lei Penal, verifico que, ante a reincidência ostentada pelo réu, bem como pelas circunstâncias fáticas aqui demonstradas, não restam dúvidas de que o regime inicial fechado é que mais recomendável para os fins de uma efetiva reprimenda. Assim, nos casos de tráfico de drogas, a culpabilidade do réu deve ter uma maior reprovabilidade, já que representa um verdadeiro câncer para qualquer sociedade deste planeta, por causa dos nefastos desdobramentos criminais que dele resulta, causando sérias consequências a toda a sociedade. Desta forma, por uma aplicação conjugada dos arts. 33, § 3º, e 59, ambos do Código Penal, entendo que o regime inicial fechado é o que mais atende à reprovabilidade do réu no caso em apreço, inclusive pelo fato de ser reincidente, e que atende às nefastas consequências sociais causadas pelo tráfico.

Nesta linha, mostra-se oportuno trazer as lições descritas nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001686-02.2015.8.26.0584, do E. TJSP, Rel. MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, j. em 15 de março de 2018, no seguinte sentido:

"Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, fixa-se o inicial fechado para todas as apelantes, já que os crimes cometidos, além de atingirem o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribuem para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que os agora imputados, como é notório. Aliás, o tráfico e a associação para o tráfico permitem que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram "coragem" para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio e a associação para sua prática fazem campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessas danosas condutas, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico e da associação para o tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal e da associação para ele, causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, impõe-se o regime inicial mais severo" (grifei).

Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06).

As circunstâncias acima expostas envolvendo o caso concreto levam à justificação da prisão preventiva, notadamente com base no risco da concreta reiteração delitiva, já que a liberdade do agente oferece um estado real de perigo. Neste ponto, convém lembrar a observação de Schumann, coincidente com o cotidiano da jurisdição criminal, no sentido de que a experiência com a prática do Direito Penal mostra até mesmo uma diminuição na aceitação da norma (Schumann, Karl F., *Positive Generalprävention. Ergebnisse und Chancen der Forschung*. Heidelberg, 1989, p. 51). Ainda dentro desta análise, como prevenção, a norma penal, cujo processo penal é o seu instrumento, visa a criar oportunidades de influência na manutenção (ou até mesmo reiteração) de valores considerados socialmente importantes. A prisão preventiva, de uma forma geral, constitui um instrumento importante na busca deste

objetivo. Mais do que isso: como especial prevenção (Karl-Ludwig Kunz e Tobias Singelnstein: Kriminologie, Eine Grundlegung, Berna, 7ª edição, p. 293), é um instrumento à satisfação da norma penal, na forma de detenção daquele que a ofende, e procura, na medida das suas possibilidades, influenciar o agente na busca de um comportamento futuro em conformidade com a lei (Rechtskonformen).

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois esteve preso durante toda instrução processual, bem como demonstrou concretamente pautar sua vida no desempenho de atividades criminosas o que coloca em risco a garantia da ordem pública. Expeça-se o necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para ABSOLVER TALITA DA SILVA, qualificados nos autos, pela crime descrito no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e para CONDENAR VALTER SIQUEIRA DIAS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06; e 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e 12 dias-multa, pelo crime descrito no artigo 14 da Lei n. 10.826/03, no regime inicial fechado. Fixo cada dia-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nego ao réu Valter o direito de recorrer em liberdade, pois esteve preso durante toda instrução processual, bem como demonstrou concretamente pautar sua vida no desempenho de atividades criminosas o que coloca em risco a garantia da ordem pública. Expeça-se o necessário.

Nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, declaro perdido em favor da União os valores, bem como os objetos apreendidos nos autos (fls. 16/18), já que estavam sendo utilizados para a traficância e não foi comprovada a origem lícita de referidos bens.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque não há parâmetros para tanto.

Após o trânsito em julgado expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta.

Custas na forma da lei.

P.I.

Votuporanga, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA